

**CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO PURO Y
SERVICIOS DE GESTIÓN DE FLOTA (SERVICEPLAN)**

Las Partes

1. **LeasePlan México S.A. de C.V.**, una sociedad constituida conforme a las leyes de México, con domicilio en México D.F. teniendo el principal asiento de sus negocios en Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, Piso 5, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, registrada en el Registro Público del Comercio de México, Distrito Federal, bajo el folio mercantil No. 384422, debidamente representada en este acto por Tjahny Roland Bercx, apoderado legal y por María Gabriela Feijoo Arevalo, apoderado legal ("LeasePlan");
2. **Grunenthal de México, S.A. de C.V.**, una sociedad constituida conforme a las leyes de México, con domicilio en la Ciudad de México, teniendo el principal asiento de sus negocios en Avenida Periférico Sur No. 5991 Colonia el Arenal Tepepan, Municipio Xochimilco, C.P. 14610, registrada ante Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal No.242258, debidamente representada en este acto por sus apoderados legales, los señores Cesar Uriel Galindo Chávez y Tomas Bordonaba Rojas (el "Cliente");

El Cliente y LeasePlan en lo sucesivo se denominarán conjuntamente como las "Partes", y cada uno individualmente, como una "Parte".

LAS PARTES HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

1. Definiciones

Para efectos de este Contrato Maestro, los siguientes términos tendrán los significados que se establecen a continuación:

Conductor:	Un empleado del Cliente o cualquier otra persona designada por el Cliente, autorizada para manejar el Vehículo.
Contrato Maestro:	Este contrato, que establece los términos y condiciones relacionados con el arrendamiento puro y los servicios de gestión de flota.
Cotización:	El pre-cálculo detallado del Pago Mensual del Vehículo.
Fecha de Terminación:	La fecha en la cual un Subcontrato termine, de conformidad con la cláusula 11 de este Contrato Maestro.
Manual del Vehículo:	El manual técnico proporcionado por el fabricante del Vehículo, incluyendo el calendario de servicios.
Pago Mensual:	El monto mensual pagadero conforme a lo especificado en cada Subcontrato relacionado con el arrendamiento puro y los servicios de gestión de flota para un Vehículo específico.
Set de Conductor:	Fólder que contiene entre otros una tarjeta de cliente de LeasePlan, tarjeta para gasolina (de ser aplicable), tarjeta/engomado de peaje (de ser aplicable), tarjeta de circulación, certificado de aprobación de verificación, copia de las pólizas y términos generales del seguro, llaves del vehículo (original y de refacción), y los lineamientos de LeasePlan para el caso de distintos eventos.
Subcontrato:	El contrato entre LeasePlan y el Cliente, celebrado con base en este Contrato Maestro para cada Vehículo específico que contiene los términos y condiciones individuales relacionados con dicho Vehículo.
Vehículo(s):	El vehículo comercial ligero o de pasajeros con un peso bruto de menos de 3.5 toneladas arrendado y/o administrado. Sus características se describirán en el Subcontrato.

2. Objeto del Contrato Maestro y Subcontrato

- 2.1 Sujeto a los términos y condiciones que se especifican en este Contrato Maestro y el Subcontrato, LeasePlan

concederá el uso de Vehículos en arrendamiento puro y proporcionará servicios de gestión de flota, y el Cliente recibirá de LeasePlan Vehículos en arrendamiento puro y servicios de gestión de flota.

Las Partes acuerdan y reconocen que sujeto a los términos y condiciones de este Contrato Maestro, las Partes celebrarán Subcontratos por separado para cada Vehículo, estableciendo términos y condiciones adicionales específicos aplicables al arrendamiento de dicho Vehículo.

- 2.2 LeasePlan deberá prestar los servicios conforme a lo indicado en la cláusula 9. Las cláusulas incluidas en este Contrato Maestro que se refieren a servicios específicos que LeasePlan prestará al Cliente (siendo éstas las cláusulas 9.5, 9.6, 9.7 y 9.8), únicamente serán aplicables en la medida que dichos servicios se mencionen en el Subcontrato relevante.

3. Duración del Contrato Maestro y Subcontrato

- 3.1 Las Partes celebran el presente Contrato Maestro y éste será válido y obligatorio para dichas Partes por un periodo indefinido, y entrará en vigor el 11 de junio de 2015.
- 3.2 Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Contrato Maestro sin causa, proporcionando a la otra Parte un aviso de terminación previo y por escrito 60 (sesenta) días naturales antes de la fecha de terminación que se pretenda. No obstante lo anterior, ante la terminación de este Contrato Maestro, las disposiciones del mismo o de cualquier otro contrato que las Partes hayan celebrado con base en el presente Contrato Maestro, continuará obligando a las Partes hasta el vencimiento del último Subcontrato y hasta el pago total de cualesquier montos que se adeuden conforme a dichos contratos.
- 3.3 LeasePlan tendrá derecho a dar por terminado este Contrato Maestro y uno o más Subcontratos con efecto inmediato, notificando al Cliente personalmente con acuse de recibo o por correo certificado y adicionalmente, sin perjuicio de ningún otro derecho que pueda corresponder a LeasePlan conforme a cualquier ley aplicable, LeasePlan tendrá derecho de tomar todas las medidas necesarias para recuperar y tomar posesión del Vehículo y a reclamar los daños que resulten por la terminación., en el caso que:
- (i) el Cliente incumpla cualquiera de sus obligaciones conforme al Contrato Maestro o al Subcontrato relacionado con el mismo, y el incumplimiento no se subsane dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de dicho incumplimiento de LeasePlan y cuando dicho incumplimiento sea susceptible de subsanarse;
 - (ii) el Cliente no haya pagado los Pagos Mensuales y/u otros montos pagaderos por más de 90 (noventa) días naturales;
 - (iii) LeasePlan tenga la opinión razonable de que el Cliente representa un riesgo de crédito y el Cliente no sea capaz de proporcionar una garantía adicional suficiente a solicitud de LeasePlan dentro de un periodo de tiempo razonable.
- 3.4 Los Subcontratos correspondientes a este instrumento se celebrarán por periodos definidos según se especifique en los mismos y podrán darse por terminados de conformidad con la cláusula 11 siguiente.

4. Titularidad

- 4.1 Durante el periodo del Subcontrato, LeasePlan continuará siendo en todo momento el propietario exclusivo del Vehículo. Como tal, cualquier trámite vehicular que requiera la presencia o la firma del apoderado legal del dueño del Vehículo, será tratado por LeasePlan.
- 4.2 El Cliente acuerda que LeasePlan podrá examinar el Vehículo, y los documentos del Vehículo en cualquier momento durante el periodo del Subcontrato.

5. Órdenes de Vehículos

- 5.1 LeasePlan ordenará el/los Vehículo(s) a sus agencias preferenciales, con base en la Cotización acordada firmada por un representante autorizado por el Cliente.

No obstante lo anterior, en caso de que el Cliente consiga una mejor Cotización a la presentada por LeasePlan, las partes acuerdan que el/los Vehículo(s) se adquirirán con las agencias que para tales efectos señale el Cliente. En su caso, dicha Cotización final será firmada por un representante autorizado por el Cliente

- 5.2 Después de firmar la Cotización, las Partes celebrarán un Subcontrato para cada Vehículo que sea ordenado con base en la Cotización firmada. El Subcontrato establecerá las especificaciones del Vehículo conforme a lo indicado en la Cotización, los servicios que se prestarán y el Pago Mensual.
- 5.3 LeasePlan podrá, a su entera discreción, incluir un sistema antirrobo de geo-localización. El costo del sistema se incluye en el valor de inversión, según se especifica en la Cotización y el Subcontrato.
- 5.4 Si el valor del Vehículo y/o uno de los elementos integrantes del Pago Mensual varían entre la fecha de firma de la Cotización y la fecha de entrega del Vehículo (por ejemplo, cambios en precio de lista, fluctuaciones en el tipo de cambio para los automóviles con precios en Dólares de los Estados Unidos de América, tasas de interés etc.), el Pago Mensual se ajustará en proporción de estas variaciones.

6. Entrega y aceptación

- 6.1 LeasePlan será responsable del registro del Vehículo, consistente en el pago de derechos, placas y gestoría. LeasePlan se encargará de que un engomado de placas y uno de verificación vehicular (en donde se requiera por ley) se adhieran a una ventana del Vehículo.
- 6.2 LeasePlan deberá contactar al Cliente a través de una notificación de entrega especificando la fecha y hora de entrega del Vehículo respectivo. El Cliente tomará posesión del Vehículo en la fecha (o dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes) y en el lugar mencionado en la notificación de entrega. Al recibir el Vehículo, el Cliente deberá firmar un formato de recepción del Vehículo.
- 6.3 LeasePlan hará su mejor esfuerzo para entregar el Vehículo al Cliente en la fecha programada de entrega según se indique en la notificación de entrega. Sin embargo, LeasePlan no será responsable por demoras en la entrega causadas por cualquier persona física o moral distinta a LeasePlan. En caso de demora en la entrega, LeasePlan podrá ofrecer un Vehículo de reemplazo con cargo al Cliente.
- 6.4 Cualesquier costos que resulten de una demora o falta de toma de posesión del Vehículo serán cubiertos por el Cliente.

7. Facturación y pago

- 7.1 El periodo durante el cual el Cliente podrá hacer uso del Vehículo y las obligaciones financieras relacionadas con el Pago Mensual comenzarán desde la fecha de entrega del Vehículo respectivo especificada en la notificación de entrega mencionada en la cláusula 6.2, o cinco (5) días después de la fecha de entrega especificada, cualquiera que ocurra primero. Los Pagos Mensuales serán pagaderos hasta la Fecha de Terminación.

El Pago Mensual corresponde a un (1) mes natural. El primero y el último Pago Mensual podrán cubrir un periodo más corto o más largo y el Pago Mensual relacionado con ese periodo será proporcional al número de días que el Vehículo haya sido utilizado durante estos meses.

- 7.2 LeasePlan expedirá una factura, incluyendo el Pago Mensual, el 1er día de cada mes y deberá ser pagada mediante transferencia electrónica de fondos dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la factura, es decir el día 15 del mes por el cual se adeuda y entendiéndose por el término "pagada" que LeasePlan reciba el pago en su cuenta bancaria. El número de la factura con el cual se relacione la orden de pago se indicará en la propia orden de pago.

En caso de un nuevo acuerdo o compra de un nuevo vehículo por el cual el primer Pago Mensual corresponda a un periodo menor a un mes, LeasePlan tendrá el derecho de emitir una factura prorrata el mismo día en que comienzan las obligaciones financieras del Cliente, conforme a la cláusula 7.1.

- 7.3 Durante el periodo que el Cliente utilice el Vehículo, LeasePlan expedirá (además de la factura relacionada con los Pagos Mensuales, ref. Anexo I) facturas por los costos que no sean parte del Pago Mensual. Estos costos son:
- Multas y penalizaciones, incluyendo costos de administración y por prepago (ref. cláusula 8.9),
 - Costos de mantenimientos, reparaciones, llantas y verificaciones (ref. cláusula 9.3.1),
 - Deducible, incluyendo costos de administración y por prepago (ref. cláusula 9.4.3),
 - Costos relacionados con representación legal de LeasePlan en caso de siniestros,
 - Costos relacionados con la tarjeta de gasolina y peaje (ref. cláusulas 9.7 y 9.8),
 - Prestación de servicios extraordinarios,
 - Otros costos incurridos por LeasePlan relacionados con el Subcontrato.
- 7.4 El Pago Mensual y las obligaciones de pago conforme se mencionan en la cláusula 7.3 serán exigibles a lo largo de la duración de cada Subcontrato, según sea aplicable. Si un Vehículo no puede utilizarse durante la vigencia del Subcontrato por cualquier motivo, cuando no sea por causas atribuibles a LeasePlan (confiscación, reparación, etc.), esto no afectará la obligación del Cliente de pagar los montos relevantes exigibles relacionados con el Subcontrato. Más aún, en este caso el Cliente no tendrá derecho a compensación alguna por pérdidas o utilidades perdidas.
- 7.5 En caso de mora, LeasePlan cobrará al Cliente intereses diarios equivalentes a 2 veces la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) por un plazo de 28 días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el primer día del periodo de intereses correspondiente, durante todo el periodo del incumplimiento.
- 7.6 En caso de un pago parcial, LeasePlan cobrará al Cliente intereses diarios sobre el saldo insoluto equivalentes a 2 veces la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) por un plazo de 28 días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el primer día del periodo de intereses correspondiente, hasta el pago total de la cantidad en cuestión.
- 7.7 Después de la Fecha de Terminación, y no obstante el vencimiento del Subcontrato relevante, el Cliente continuará estando obligado a pagar a LeasePlan cualesquier costos relacionados con o derivados de dicho Subcontrato.
- 7.8 Todos los pagos que deba realizar el Cliente serán calculados y efectuados sin (y libres de cualquier deducción por) compensación o contra-reclamación.

8. Uso del Vehículo

- 8.1 El Cliente deberá utilizar y mantener el Vehículo con el debido cuidado y de conformidad con el fin para el cual ha sido destinado y los términos y condiciones establecidos en este instrumento, así como en cualquier documento derivado del mismo, incluyendo los contenidos en el Set del Conductor. El Cliente no deberá utilizar el Vehículo ni permitir que se utilice de una manera que contravenga las disposiciones de la legislación o reglamentos sobre tránsito aplicables o cualquier otro requerimiento legal, especificación o reglamento y garantiza que el Conductor utilizará el Vehículo con el debido cuidado y atención. El Cliente será enteramente responsable por mantener el Vehículo en buen estado y funcionando adecuadamente (y por cualesquier costos relacionado con ello), así como por cualquier pérdida de o cualesquier daños al Vehículo, independientemente de cómo se hayan ocasionado (excepto por el uso y desgaste normal).
- 8.2 El Cliente no está autorizado para realizar modificación, cambio y / o adición alguna al Vehículo, sin el previo consentimiento por escrito de LeasePlan. LeasePlan cobrará al Cliente todos los costos incurridos por cualquier modificación, cambio y/o adición.
- 8.3 El Cliente deberá asegurarse que cada Conductor cuente con una licencia de manejo vigente. El Cliente asegura que el Conductor conoce sus obligaciones establecidas en este artículo y en la totalidad de este Contrato respecto del uso cuidadoso y el mantenimiento del Vehículo.
- 8.4 No obstante las obligaciones del Cliente establecidas en este artículo, el Cliente deberá garantizar a LeasePlan

que el Vehículo será utilizado de conformidad con la póliza de seguros aplicable y cualesquier otros documentos y/o lineamientos y/o instrucciones que proporcionen LeasePlan y/o el proveedor de los Vehículos de vez en vez (incluyendo instrucciones respecto del tipo de gasolina, aceite de motor, líquido de frenos, anticongelante, líquido limpia-parabrisas y presión de las llantas). No obstante lo anterior, el Vehículo no deberá utilizarse:

- (i) para pruebas de velocidad, rendimiento o confiabilidad ni para manejar en pistas de carreras de autos;
 - (ii) para educación o entrenamiento de destrezas;
 - (iii) para dar lecciones de manejo profesionales;
 - (iv) para alquiler o para transportar personas a cambio de un pago, salvo por rondas en las que colegas comparten el vehículo para ir y venir a su trabajo;
 - (v) fuera del País, cuando el Cliente no cuente con un certificado de seguro internacional (tarjeta verde);
 - (vi) en plataformas de aviación y sitios donde prevalezca un peligro de explosión;
 - (vii) para transportar materiales peligrosos, salvo que el Vehículo esté equipado conforme a especificaciones legales y la transportación esté dentro de los términos de la licencia requerida o el registro requerido.
- 8.5 El Cliente no deberá vender, ceder, sub-arrendar, afectar, pignorar o de cualquier manera disponer de o traspasar la posesión del Vehículo. Las Partes acuerdan y reconocen que el Cliente no adquiere la propiedad sobre el Vehículo ni ninguna parte del mismo como consecuencia de este Contrato Maestro o el Subcontrato.
- 8.6 El Cliente está obligado a mantener el Vehículo libre de cualesquier reclamaciones de terceros. El Cliente deberá advertir a LeasePlan inmediatamente y con confirmación por escrito sobre cualesquier medidas para exigir el cumplimiento con las leyes y demandas promovidas o anunciadas por terceros en contra del Vehículo, así como tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar dichas medidas y demandas. En este contexto, el Cliente deberá indicar que el Vehículo es propiedad de LeasePlan y acreditar esa afirmación adecuadamente, presentando por ejemplo, este Contrato Maestro y el Subcontrato relacionado. El Cliente deberá absorber los costos de cualesquier acciones que se requieran para la defensa de las demandas de terceros, siempre y cuando dichas demandas no sean causadas por la negligencia grave o dolo de LeasePlan.
- 8.7 LeasePlan se reserva el derecho de cobrar al Cliente cualesquier costos que resulten de la pérdida o daños al equipo y la documentación entregada con el Vehículo (incluyendo sin limitación, los documentos de registro, las llaves del Vehículo, tarjetas de código y códigos para equipo audiovisual).
- 8.8 Ante la solicitud de LeasePlan, el Cliente deberá proporcionarle detalles sobre el número de kilómetros recorridos por cada Vehículo. El número de kilómetros efectivamente recorridos por cualquier Vehículo se determinará con base en el odómetro integrado a dicho Vehículo, en el entendido que si en cualquier momento el odómetro de cualquier Vehículo deja de funcionar, el Cliente deberá notificar a LeasePlan inmediatamente, y la distancia efectivamente recorrida por dicho Vehículo mientras el odómetro no esté funcionando será calculada por LeasePlan con base en la distancia promedio diaria de dicho Vehículo durante los 90 (noventa) días hábiles anteriores, o desde que el Vehículo se haya entregado si dicho periodo no ha sido cumplido.
- 8.9 El Cliente deberá pagar todas las multas y penalizaciones impuestas por las autoridades o cualquier persona moral de derecho privado por el uso del Vehículo en contravención de la ley y los reglamentos aplicables, los usos y costumbres locales o los contratos o convenios aplicables. En caso contrario, LeasePlan pre-pagará estas multas y penalizaciones y las refacturará al Cliente.

9. Servicios

Cada Subcontrato relacionará los servicios aplicables al Vehículo respectivo. En este sentido, el Pago Mensual podrá incluir lo siguiente:

9.1 Manejo de cuenta, asesoría sobre manejo de costos y reportes de flota en línea

9.1.1 LeasePlan deberá nombrar a una persona designada (ejecutivo de cuenta) dentro de su organización para que se encargue de los asuntos del día a día relacionados con la flota del Cliente. Periódicamente, el ejecutivo de cuenta se reunirá con el/los representante(s) del Cliente para discutir los asuntos pertinentes y las

propuestas de mejoras.

9.1.2 LeasePlan proporcionará al Cliente recomendaciones y análisis respecto de los Vehículos administrados. LeasePlan permitirá acceso al Cliente a una herramienta de reportes en línea para flotas que contiene información detallada respecto de cada Vehículo.

9.1.3 LeasePlan deberá hacerse cargo de las quejas contra aspectos del servicio, respecto del servicio y/o el mantenimiento proporcionado.

9.2 Registro vehicular y tenencias

Parte del Pago Mensual incluye los derechos por placas y tenencias. LeasePlan se encargará de que los pagos se efectúen ante los órganos correspondientes.

9.3 Mantenimiento, reparaciones, llantas e inspecciones

9.3.1 El Cliente usará el call-center de LeasePlan para cualquier reparación, mantenimiento, cambio de llanta o inspección ambiental que el Vehículo pueda requerir. LeasePlan designará un punto de servicio preferido y aprobará el costo y lo re-facturará al Cliente al costo, de acuerdo a la cláusula 7 de este Contrato Maestro.

9.3.2 En caso de que el Cliente devuelva el Vehículo con fallas mecánicas o técnicas, LeasePlan puede cobrar costos adicionales al final del arrendamiento para restaurar el Vehículo en condiciones regulares, de acuerdo a la cláusula 12.3 de este Contrato Maestro.

9.4 Seguros, gestión de siniestros y asistencia vial

9.4.1 LeasePlan contratará y mantendrá vigente un seguro que cubra Daños Materiales, Daños a Terceros, Indemnización a Pasajeros (gastos médicos) y asistencia legal para el Vehículo para el territorio Mexicano, durante toda la vigencia del Subcontrato correspondiente. En el caso de que el Cliente conduzca fuera del territorio Mexicano, será la responsabilidad del Cliente conseguir un seguro apropiado.

9.4.2 El Cliente deberá notificar a LeasePlan dentro de 24 (veinticuatro) horas después de que ocurra cualquier daño al Vehículo al número de teléfono que se incluye en el Set del Conductor. Asimismo, el Cliente llevará a cabo todos los actos que requiera LeasePlan para resolver cualesquier demandas, incluyendo presentar una denuncia ante la policía, presentar un reporte de reclamación, etc.

9.4.3 El Cliente deberá cubrir cualesquier costos de cualesquier daños que no estén amparados por las pólizas de seguro, incluyendo el deducible especificado en el Subcontrato, a menos que se acuerde lo contrario.

9.4.4 El Cliente declara en este acto que tomará nota de los términos generales del seguro que se incluyen en el Set del Conductor y que podrán proporcionársele cuando los solicite. Cualesquier daños causados por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las pólizas de seguros serán cubiertos por el Cliente.

9.4.5 LeasePlan ofrece asistencia vial al Cliente en caso de descomposturas al Vehículo o siniestros en base a las condiciones generales de la póliza.

9.5 Vehículo de reemplazo

9.5.1 LeasePlan puede disponer servicios de reemplazo de vehículos dentro de México cuando el Vehículo sea inmovilizado en caso de:

- Robo / pérdida total.
- Mantenimiento, reparaciones y siniestros.

El Subcontrato estipulará el máximo número de días en los que se podrá disponer de un reemplazo durante el periodo del arrendamiento. Los costos relacionados con dicho vehículo de reemplazo se incluyen en el Pago Mensual.

9.5.2 El Vehículo de reemplazo estará asegurado de conformidad con la póliza del dueño de dicho vehículo.

9.6 Vehículo Previo (pre-arrendamiento)

9.6.1 LeasePlan puede ofrecer el uso temporal de un vehículo durante el periodo en el cual el Vehículo haya

sido ordenando y hasta antes de su entrega (pre-arrendamiento). Dicho vehículo deberá utilizarse conforme a las disposiciones de este Contrato Maestro. El costo de dicho servicio estará sujeto a un contrato independiente entre las Partes.

9.6.2 El vehículo previo será asegurado de conformidad con la póliza del dueño del vehículo previo.

9.7 Tarjeta de Gasolina

LeasePlan puede proporcionar al Cliente tarjetas de gasolina y reportes relacionados del consumo de gasolina. Los pagos efectuados utilizando estas tarjetas se pasarán al Cliente mensualmente. El Cliente deberá cumplir con las instrucciones del usuario incluidas en el Set del Conductor.

9.8 Tarjeta / engomado de Peaje

LeasePlan puede proporcionar al Cliente una tarjeta / engomado de pago de peaje. Los pagos efectuados utilizando estas tarjetas / engomados se pasarán al Cliente mensualmente. El Cliente deberá cumplir con las instrucciones de usuario incluidas en el Set del Conductor.

10. Modificación al Subcontrato y/o Pago Mensual

- 10.1 El Cliente tendrá derecho en todo momento y sin costo alguno a solicitar un cambio en el Subcontrato existente. LeasePlan ajustará el Pago Mensual como resultado de cualquier modificación. Las prórrogas deberán ser de cuando menos 3 (tres) meses; los cambios en el kilometraje deberán ser de cuando menos 5% del kilometraje final.
- 10.2 En los casos en que la compañía aseguradora modifique la prima de seguro, LeasePlan podrá recalcular el Pago Mensual para reflejar dicho cambio.
- 10.3 Tomando en cuenta los intereses del Cliente, LeasePlan se reserva el derecho de cambiar los términos del Subcontrato si el kilometraje registrado difiere en un 10% (diez por ciento), ya sea más o menos, del kilometraje contractual.
- 10.4 Si entra en vigor una nueva legislación o normas (fiscales)– relacionadas con la titularidad de un automóvil – que resulten en cambios directos a la base del cálculo del Pago Mensual, entonces LeasePlan tendrá el derecho de ajustar el Subcontrato para incorporar en el Pago Mensual el impacto financiero de la nueva legislación o las nuevas normas.
- 10.5 LeasePlan se reserva el derecho de ajustar o modificar la parte del Pago Mensual correspondiente a honorarios y servicios en caso de que la tasa de inflación del año natural anterior según determine el Banco de México exceda del 6% (seis por ciento) anual.

11. Terminación del Subcontrato

- 11.1 Las Partes acuerdan que los siguientes eventos se definirán como la Fecha de Terminación del Subcontrato:
 - 11.1.1 El Vehículo haya sido devuelto a LeasePlan (ref. cláusula 12.2); y
 - 11.1.2 El Set de Conductor completo haya sido regresado por el Cliente a, y recibido por, LeasePlan, o LeasePlan haya sido indemnizado por cualquier pérdida incurrida debido a un faltante en el Set del Conductor; y
 - 11.1.3 Ocurra cualquiera de los siguientes eventos:
 - a) Concluya el periodo contractual del arrendamiento (“Terminación Normal”), salvo que LeasePlan y el Cliente acuerden modificar la vigencia o el kilometraje contractual antes de la terminación; o
 - b) Cuando la compañía de seguros haya expedido una confirmación de pérdida total por daños; o
 - c) Ante la terminación anticipada del Subcontrato a solicitud del Cliente y todas y cualesquiera cantidades derivadas de la venta del Vehículo hubieren sido cobradas por LeasePlan; o
 - d) Ante la terminación anticipada del Subcontrato a solicitud de LeasePlan, con motivo de una reparación

- importante del Vehículo cuando el Cliente no sea culpable; o
- e) Cuando LeasePlan opte por la terminación debido a un incumplimiento de contrato por el Cliente (vgr., falta de pago, desgaste excesivo) y LeasePlan haya cobrado la totalidad del monto de la venta del Vehículo; o
 - f) El Vehículo haya sido robado y el Cliente haya pasado el reporte de la policía a LeasePlan y la compañía de seguro haya expedido una confirmación de pérdida total por robo.
- 11.2** Después de la Fecha de Terminación, LeasePlan deberá enviar al Cliente una nota de crédito / factura de servicio incluyendo:
- 11.2.1** Nota de crédito / factura por ajuste de variación de kilometraje, con base en el kilometraje real recorrido al momento de la devolución del Vehículo comparado con el kilometraje acordado en el Subcontrato, y utilizando la tarifa por kilómetro conforme a lo indicado en el Subcontrato;
- 11.2.2** Los costos relacionados con el uso y desgaste indebido (de ser aplicable), siendo el monto de dichos costos determinado por un perito designado por LeasePlan;
- 11.2.3** Cualquier monto insoluto relacionado con este Contrato que no sea parte del Pago Mensual.
- 11.3** En el caso de una terminación anticipada conforme al inciso 11.1.3 (c) el Cliente deberá pagar (además de los costos mencionados en el inciso 11.2) una penalización a LeasePlan equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) del valor restante de los Pagos Mensuales.
- 11.4** En caso de robo o pérdida / daño total, el cliente se obliga a pagar (además de los costos mencionados en el inciso 11.2.3) la diferencia entre el valor en libros y el monto pagado por la compañía de seguros.

12. Devolución del Vehículo

- 12.1** En caso de terminación del Subcontrato, excepto en el caso de robo o pérdida / daño total, el Cliente deberá devolver el Vehículo y todos los artículos mencionados en la forma de recepción del Vehículo en buen estado a LeasePlan o su representante autorizado, en el lugar acordado y en la fecha acordada.
- 12.2** Se considerará que el Vehículo ha sido devuelto y recibido por LeasePlan en el momento que el protocolo de devolución del Vehículo sea firmado por ambas Partes.
- 12.3** LeasePlan o su representante autorizado revisarán el estado general del Vehículo. Si se descubren cualesquier defectos en el Vehículo que no hayan sido debidamente reportados por el Cliente y reparados, incluyendo un uso y desgaste indebido (conforme a los lineamientos de uso y desgaste normal de LeasePlan), LeasePlan tendrá derecho a cargar al Cliente los costos para reparar estos defectos.
- 12.4** Los accesorios colocados y pagados por el Cliente tendrán que ser removidos y cualesquier costos o daños causados por los mismos serán al costo del Cliente (ver cláusula 8.2).
- 12.5** En caso de que el Cliente no devuelva el Vehículo conforme a este Contrato Maestro, LeasePlan tendrá derecho a cobrar al Cliente los costos de recuperar la posesión del mismo.
- 12.6** En caso de que el Conductor proponga a LeasePlan comprar el Vehículo a la terminación del Subcontrato, no aplicarán las cláusulas de la 12.1 hasta la 12.5. El precio que el Conductor tendrá que pagar será determinado en el Subcontrato que corresponda, conforme a lo establecido en el Anexo II, denominado "Derecho de Adquisición, adjunto al presente Contrato.

13. Obligaciones de Informar

- 13.1** A solicitud de LeasePlan, el Cliente deberá proporcionar documentos relativos a su posición financiera, en particular, estados financieros anuales y trimestrales, declaraciones de impuestos y estados financieros auditados.
- 13.2** El Cliente deberá proporcionar a LeasePlan las actas protocolizadas ante notario público de los poderes de sus representantes legales autorizados para suscribir contratos (incluyendo este Contrato Maestro, Cotizaciones y Subcontratos) a nombre y representación del Cliente, así como los detalles suficientes para

acreditar su personalidad.

13.3 Las Partes se obligan a informarse recíprocamente por escrito en un plazo de 14 (catorce) días naturales después de que ocurran eventos que resulten en los siguientes cambios y que afecten su capacidad de cumplir con sus respectivas obligaciones:

- Cambios en el domicilio social y/o fiscal registrado del Cliente o cambios de los representantes autorizados para firmar el contrato;
- Una decisión de liquidar, fusionar o escindir al Cliente;
- La venta total o de la mayoría de los activos del Cliente a un tercero;
- La cancelación del permiso (en caso de que se requiera) para llevar a cabo las actividades comerciales del Cliente.

14. Línea de Crédito

14.1 Si LeasePlan lo solicita, el Cliente deberá constituir una garantía en las condiciones y en la forma que requiera LeasePlan o convenir en constituir un depósito, antes de ordenar el Vehículo.

14.2 En caso que ocurra un deterioro significativo en la solvencia crediticia del Cliente, LeasePlan podrá incrementar la tasa de interés aplicable para los Subcontratos futuros.

15. Confidencialidad

15.1 En este acto, las Partes acuerdan mantener como confidencial todos los elementos incluidos en el presente Contrato Maestro, así como los convenios y/o contratos celebrados con base en el mismo, y no deberán revelar a tercero alguno, información en relación con el mismo, salvo que se requiera por ley, en cuyo caso la Parte [revelante] deberá informar a la otra Parte antes de revelar cualquier información.

15.2 LeasePlan y el Cliente tendrán el derecho a procesar y transmitir los datos de cada una de las partes a sus sociedades filiales y proveedores de las mismas, en la medida que dicha acción se requiera para el cumplimiento del Contrato Maestro.

16. Ley Aplicable y Jurisdicción

16.1 Este Contrato Maestro y cualquier otro contrato o documento celebrado por las Partes relacionado con el mismo se registrará por e interpretará de conformidad con las leyes de México.

16.2 Todas las controversias derivadas de o relacionadas con este Contrato Maestro que las Partes no puedan resolver amigablemente se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, México.

17. Fuerza Mayor

17.1 Ninguna Parte será responsable ante la otra por no cumplir a tiempo o por no cumplir sus obligaciones conforme a este Contrato Maestro si la demora o el incumplimiento se debe a un caso fortuito, huelga, incendio, inundación, explosión, disturbio civil, guerra, actos terroristas, interferencia por autoridades civiles o militares, accidentes, conflictos o insuficiencias laborales, o si la continuación de los servicios violaría cualesquier leyes, reglamentos o normas gubernamentales futuras o causaría o crearía cualquier cuestión de seguridad, salud o medio ambiente importante o por otras causas fuera del control razonable de la parte ("Fuerza Mayor"). Ante uno de estos eventos, la Parte que quiera hacer valer lo establecido en esta disposición deberá dar aviso por escrito cuanto antes a la otra Parte de la naturaleza y consecuencias de la causa. Cada Parte deberá hacer todos los esfuerzos razonables para minimizar los efectos de un evento de Fuerza Mayor.

18. Indemnizaciones

- 18.1** LeasePlan no será responsable por daño o pérdida alguna (incluyendo cualesquier costos relacionados) de cualquier naturaleza, ya sea por contrato o que se deriven de responsabilidad civil, incluyendo cualesquier daños emergentes, daños indirectos o pérdida del Vehículo o cualesquier daños al o pérdidas del Vehículo y accesorios y herramientas relacionadas, daños o pérdidas de cualquier naturaleza a los negocios del Cliente y/o en sus bienes y derechos, lesiones al Conductor, otros Conductores o pasajeros del Vehículo o terceros, daños a o pérdidas en los bienes del Cliente, el Conductor, otros Conductores o pasajeros del Vehículo o cualquier otro tercero, sea persona física o moral, cuando el daño sea un resultado directo o indirecto relacionado con:
- (i) el uso del Vehículo;
 - (ii) el incumplimiento por el Cliente con cualquier obligación conforme a este Contrato Maestro o el Subcontrato;
 - (iii) deficiencias, fallas y/o defectos en el Vehículo;
 - (iv) actos de terceros contratados por LeasePlan;
 - (v) violación de la legislación y los reglamentos en vigor.
- 18.2** El Cliente deberá indemnizar y sacar en paz y a salvo a LeasePlan por y en contra de todas y cualesquier reclamaciones o demandas basadas en o relacionadas con cualquiera de los daños o pérdidas anteriores o relacionadas con dichas acciones u omisiones, y deberá compensar a LeasePlan por todos los costos y daños que pueda incurrir o sufrir en la protección de sus derechos.
- 18.3** LeasePlan exigirá que sus proveedores preferenciales principales de reparaciones y mantenimientos cumplan con una cobertura contra daños a terceros, a través de la cual dichos proveedores estarán asegurados contra pérdidas sufridas por el Cliente como consecuencia de la negligencia o conducta dolosa de dichos proveedores, sus empleados, agentes o representantes en relación con las disposiciones de la labor de servicio proporcionado.

19. Cesión

Sin el previo consentimiento del Cliente, LeasePlan tendrá derecho a ceder, transmitir y/o pignorar en favor de terceros sus derechos conforme a este Contrato Maestro y/o los contratos y convenios que se deriven del mismo, incluyendo los Vehículos prevaleciendo los mismas condiciones comerciales así como obligaciones y derechos establecidos en este Contrato Maestro.

20. Forma Escrita. Número de Ejemplares

Cualesquier cambios al presente Contrato Maestro estarán sujetos al consentimiento de las Partes y se acordarán por escrito en la forma de adenda a este Contrato Maestro. Cualquier anexo, adenda o apéndice al presente Contrato Maestro o cualquier Subcontrato será parte del Contrato Maestro.

Este Contrato Maestro contiene 11 páginas y se firmó hoy 11 de junio de 2015, en la Ciudad de México en 2 originales, uno para cada Parte, ambos en el idioma Español.

Grunenthal de México, S.A. de C.V.

Representado por Nombre: César Uriel Galindo Chávez

y Tomás Bordonaba Rojas

Cargo: Apoderados Legales

LeasePlan México, S.A. de C.V.

Representado por

Nombre: Tjahny Roland Bercx, Director General

Nombre: María Gabriela Feijoo Arévalo, Directora Finanzas

RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
Tore Alvarado Sánchez y Manuel Ariza Cervantes 134 Mezquites 2
Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo México D.F. C.P. 11000
Tel: (+52 561 55 40 9092)

REFERENCIA No.		
A 1003053		
Fecha		
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Maricao DF		
Día	Mes	Año
02	08	2012

1403053

CONCEPTO	COSTOS F.M.	SERVICIOS	GESTION	IMPORTE
ORDENES DE PAGO (OP) Agosto 2012 5600.000000				
(06.46)				



TOTALES	
Financiera	
Seguros	
Mantenimiento y otros	
Gastos	
TOTAL PACTURA	

TOTAL

THIRTY AND NINE MIL VEINTICUATRO PESOS CON 20/100 M. P.

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO

Số Lũy Đỉnh Tọa

88.LO DEL SAT
Zdames:Gulidola 30+K54XKXm2+7+4+3nyW6loz3m2p055A2cW+2y4m+1E73nHfmkJLw6GdGdOnT5C6aSm33YcGMEpDcJ0WfYcGAC7y+4H7B1Fw05Gv5X
m0G3u3m7273674nG4nG43p05564n

[illegible]

Rev. EN SUPER CAR. CERTIFICADO DEL SAT: 0000-10000000-00170762

Firma y hora de certificación: 25-10-2011 11:20:54

FOR OFFICIAL USE ONLY: 0000 000000-1 2225300-1

NOUVEAU DE POUVOIR FISCAL 80-296162-4672-4005-25-65-77300+290F00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CÓDIGO ORIGINAL

1997 1 1
 1997 1 1



**ANEXO II AL CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO PURO Y SERVICIOS
DE GESTIÓN DE FLOTA (SERVICEPLAN)
DERECHO DE ADQUISICIÓN**

ANTECEDENTES

- I. Con fecha 11 de junio de 2015, las Partes Grunenthal de México, S.A. de C.V. (el "Cliente") y LeasePlan México, S.A. de C.V. ("LeasePlan") celebraron un Contrato Maestro de Arrendamiento Puro y de Servicios de Gestión de Flota con número de referencia 15061 (el "Contrato Maestro"). Los términos con mayúscula inicial tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato Maestro, salvo que se definan de una forma distinta en el presente documento.
- II. Es la intención de las Partes celebrar el presente convenio a efecto de otorgar, por parte de LeasePlan, y a favor del Conductor de cada uno de los Vehículos materia de los Subcontratos derivados del Contrato Maestro con el Cliente, un Derecho de Adquisición respecto de dichos Vehículos según sea el caso. Este derecho a favor del Conductor, otorgado por LeasePlan, no establece ninguna obligación de compra o a realizar actividades de venta de los Vehículos materia de los Subcontratos por parte del Cliente.

Con base en lo anterior, las partes se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

1. Derecho de Adquisición. LeasePlan, a su entera discreción, otorga en este acto, según corresponda, un Derecho de Adquisición a cada uno de los Conductores del Cliente, respecto de los Vehículos materia de los Subcontratos que les hubieren sido asignados por el Cliente (el "Derecho de Adquisición"). El presente Derecho de Adquisición no podrá en ningún momento ser transmitido en favor del Cliente.
2. Ejercicio del Derecho de Adquisición. El Conductor que corresponda, podrá ejercer el Derecho de Adquisición respecto del Vehículo que el Cliente le hubiere asignado, en la Fecha de Terminación del Subcontrato respectivo. Para estos efectos, el Conductor deberá notificar por escrito a LeasePlan su intención de ejercer el Derecho de Adquisición. El Conductor deberá acompañar a dicha notificación (i) una carta confirmando que el vehículo fue asignado al Conductor como herramienta de trabajo durante el período de arrendamiento respecto del ejercicio del Derecho de Adquisición y (ii) una carta responsiva firmada por el Conductor.
3. Precio de Compra del Vehículo y Pago del Precio. El precio de compra del Vehículo respectivo será una cantidad equivalente al 30% (Treinta por ciento) del valor de inversión (excluyendo accesorios) del mismo, según éste se precisa en el Subcontrato respectivo. El Conductor pagará el Precio de Compra en una sola exhibición a más tardar dentro del mes corriente después de recibir el precio por parte de LeasePlan México S.A. de C.V.
4. Terminación del Subcontrato. Después de la terminación del Subcontrato, el Cliente deberá reembolsar a LeasePlan cualquier exceso de gastos contra el presupuesto de Reparación y Mantenimiento, como parte del arreglo final mencionado en la Cláusula 11.2 del Contrato Maestro.
5. Terminación del Derecho de Adquisición. El Derecho de Adquisición se terminará (i) si éste no se ejerce en la Fecha de Terminación del Subcontrato respectivo, y/o (ii) si el Precio de Compra no es pagado total y puntualmente conforme a lo señalado en la cláusula anterior.

6. Misceláneos. (a) El presente Derecho de Adquisición forma parte integral del Contrato Maestro y de sus respectivos Subcontratos, pero no establece una obligación al Cliente o Conductor para efectuar la compra del Vehículo que se le designe. (b) Las Partes acuerdan mantener en estricta confidencialidad los elementos incluidos en el presente Anexo. (c) El Derecho de Adquisición no podrá ser cedido a cualquier otro tercero sin el consentimiento de LeasePlan. (d) Este Derecho de Adquisición se registrará e interpretará de conformidad con las leyes de México; las controversias derivadas del mismo que no puedan resolverse amigablemente se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, México.

Este Anexo se celebra el día 11 de junio de 2015, en la Ciudad de México, Distrito Federal, México.

Grunenthal de México, S.A. de C.V.

Representado por Nombre: César Uriel Galindo Chávez
y Tomás Bordonaba Rojas
Cargo: Apoderados Legales

LeasePlan México, S.A. de C.V.

Representado por
Nombre: Tjahny Roland Bercx, Director General
Nombre: María Gabriela Feijoo Arévalo, Directora Finanzas